

1500320-78.2021.8.26.0312

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201023/2021 - DEL.POL.JUQUIA, 19244643 - DEL.POL.JUQUIA, 711/21/105 - DEL.POL.JUQUIA, 2201023 - DEL.POL.JUQUIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROGERIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá-SP - cep 11800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500320-78.2021.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500320-78.2021.8.26.0312

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201023/2021 - DEL.POL.JUQUIA, 19244643 - DEL.POL.JUQUIA, 711/21/105 - DEL.POL.JUQUIA, 2201023 - DEL.POL.JUQUIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROGERIO RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

PAULO ROGERIO RODRIGUES foi processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em tese no dia 26 de julho de 2021, por volta de 14h00min, na Rua Gilmara Aparecida Cavalcante Lima, 146, bairro Jardim Juquiá, nesta cidade e comarca de Juquiá, trazia consigo, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, 33 cápsulas plásticas contendo cocaína, com peso aproximado de 40.48g, e 24 pedras de crack, com peso aproximado de 4.48g, sem autorização e em desacordo

com determinação legal e regulamentar.

Devidamente notificado a fls. 135/136, o acusado apresentou resposta à acusação a fls. 125/131. A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2021, fls. 137/139. Constam auto de constatação preliminar a fls. 08/09, boletim de ocorrência a fls. 10/11, auto de exibição e apreensão a fls. 12, fotografias a fls. 13/17, comprovante de depósito de dinheiro a fls. 80/81, relatório final a fls. 82, folhas de antecedentes do(s) réu(s) (SIVEC) e certidões do cartório distribuidor a fls. 39/51 e 106/118, laudo pericial de exame químico-toxicológico a fls. 97/100, 164/167, laudo pericial cautelar de exame de corpo de delito a fls. 168/169. Em audiência de instrução realizada aos 09 de fevereiro de 2022 foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o Réu.

O Ministério Público, em alegações finais por memoriais a fls. 194/199, pugnou pela procedência da pretensão acusatória e teceu considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, em alegações finais por memoriais a fls. 205/216, sustentou, em síntese, insuficiência de provas para embasar a condenação. Aduziu que o acusado é usuário e inexistem provas da efetiva mercancia de substância entorpecente. Pugnou pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo próprio. Pleiteou o reconhecimento da inimizabilidade do acusado na forma do art. 45 da Lei 11.343/2006. Por fim, na hipótese de condenação, postulou pela aplicação da causa de diminuição do art. 33, par. 4º da Lei 11.343/2006 em grau máximo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está demonstrada por meio do auto de constatação preliminar a fls. 08/09, boletim de ocorrência a fls. 10/11, auto de exibição e apreensão a fls. 12, fotografias a fls. 13/17, laudo pericial de exame químico-toxicológico a fls. 97/100, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Convém destacar que a configuração do delito de tráfico de drogas independe da efetiva ocorrência de comércio ilícito. Com efeito, trata-se de crime de ação múltipla e a incursão em qualquer dos comportamentos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é suficiente para a caracterização do delito.

O laudo pericial de fls. 164/167 descreve que foram apreendidos 33 porções de cocaína, com massa líquida de 8,20g (oito gramas e vinte centigramas) e 24 porções de "crack", com massa líquida de 4g (quatro gramas).

A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída ao Réu. Interrogado, Paulo Rogério negou a veracidade das acusações. Disse que trabalha com Carlos Cavalero, no clube. Na data dos fatos, pegou cem reais e foi pra biqueira comprar pedra. Portava bombril, canudo, para consumo. Os policiais reviraram no mato e encontraram a sacola, mas não era sua. Descreveu os policiais. Era por volta de meio dia. Não recebeu voz de prisão. Foi levado ao hospital. Depois não foi levado à civil, foi levado à militar, dentro do camburão. É usuário de drogas desde 2011. Sua mãe tentou interditá-lo. É mestre de obras. Dali foi levado para a civil. Explicou que nem chegou a comprar a droga que pretendia consumir. Estava sendo esperada a chegada de um carregamento de drogas. Não conhecia previamente os policiais. A abordagem ocorreu dentro da normalidade. Sobre a localização da sacola, esclareceu que havia dois moleques em local próximo, enquanto o acusado estava sentado. Estes dois jogaram a sacola e saíram correndo. É dependente de crack, nunca foi internado, mas hoje aceitaria internação, se tivesse oportunidade, porque perdeu tudo o que tinha na vida por causa da droga. No clube em que trabalhava fazia manutenção em geral e limpeza, descrevendo em detalhes os serviços realizados. Após o arrendamento do clube, ficou como pessoa de confiança do proprietário.

Ocorre que as demais provas dos autos demonstram que os fatos ocorreram de maneira mais consentânea com a descrição contida na peça acusatória, de forma que a versão do acusado resultou isolada nos autos.

A testemunha Jeremias Domingues Costa, policial militar, em juízo disse que estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado que, por sua vez, ao avistar a viatura

arremessou para trás uma sacola amarela. Consideraram configurada fundada suspeita e resolveram abordá-lo. Portava cem reais. Depois encontraram a sacola, que continha entorpecentes cocaína e crack. O acusado no momento da prisão afirmou ser usuário de drogas. Não possuía instrumentos para consumo. Não era conhecido anteriormente nos meios policiais. A sacola foi encontrada a cerca de cinco metros de distância do acusado. Não havia outras pessoas por perto no local no momento da abordagem.

A testemunha Osias de Santana Santos, policial militar, em juízo reiterou em grande parte o depoimento do seu colega de farda. Esclareceu que localizou a sacola, que continha cocaína e crack. Não possuía instrumentos para consumo. Não era conhecido anteriormente nos meios policiais. Reiterou que sob a posse direta do acusado não foram encontradas drogas. Não as arremessou a grande distância. No local havia mato.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que o acusado efetivamente praticou as condutas que lhes são imputadas. Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria resultaram suficientemente demonstradas.

A prova oral, somada a outros elementos dos autos, demonstra o cometimento do delito. As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes e a forma de acondicionamento são elementos que evidenciam de modo bastante a mercancia ilícita.

Isto porque os verbos "guardar", "transportar", são núcleos do tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06. Assim, ainda que não tenha praticado a venda, a conduta do acusado se amolda à hipótese da lei. Desta feita, está configurada a prática do crime de tráfico pelo réu, o que resulta de prova firme e segura.

As evidências de que o acusado mantinha ocupação lícita, vivia sob parcas condições financeiras, ou é usuário de drogas, por si sós, não são capazes de ilidir as provas que militam pela procedência da pretensão acusatória.

Quanto ao pleito defensivo fundado no art. 45 da Lei 11.343/2006, cabe destacar que, na dicção legal, a dependência ou o efeito de droga, para ensejar isenção de pena, além de decorrerem de caso fortuito ou força maior, devem tornar o autor dos fatos inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Ocorre que inexistem elementos de convicção que demonstrem tais efeitos. A alegação de inimputabilidade, por sua vez, não pode ser acolhida por absoluta falta de provas, sequer tendo sido realizada perícia para tal fim.

Por fim, no tocante à figura do tráfico privilegiado, verifico que o Réu não atende aos requisitos cumulativos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porque ostenta maus antecedentes. É inviável, portanto, o reconhecimento do benefício.

Nestes termos, o julgamento de procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, observo que o acusado possui maus antecedentes. Em razão da circunstância judicial desfavorável promovo um incremento de 1/8 (um oitavo), calculado sobre a pena mínima cominada.

Já as demais circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006 não devem ser valoradas negativamente, sendo insuficiente para este fim a presença de cocaína e crack em quantidade que não pode ser considerada exacerbada, conforme ocorre na espécie.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, em razão da condenação nos autos nº 0004243-32.2017.8.26.0441, não alcançada pelo período depurador. Em decorrência da agravante, promovo um incremento de 1/8 (um oitavo), calculado sobre a pena mínima cominada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do(s) Réu(s).

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo diante da circunstância judicial desfavorável, reincidência e quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar PAULO ROGERIO

RODRIGUES como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A prisão preventiva do réu deve ser mantida. Com efeito, a decretação de segregação cautelar é ordem judicial regida pela cláusula rebus sic stantibus. Contudo, no caso vertente, não há sequer notícia nos autos de alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Isto posto, INDEFIRO o direito de recorrer em liberdade. Recomende(m)-se o(s) Réu(a) na prisão em que se encontra(m).

Vale a presente sentença como reavaliação da prisão preventiva, para os fins do artigo 316, Parágrafo único, do CPP, anote-se.

Deixo de aplicar o §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, com esteio nos princípios constitucionais da igualdade, da individualização da pena e do juiz natural, sob o fundamento de que compete ao Juízo das Execuções Penais proceder à unificação das penas, bem como à apreciação dos pedidos de progressão de regime (Artigo 66 c.c artigos 111 e 112, da LEP). Além disso, a fixação da pena e do regime inicial de cumprimento estão previstos nos artigos 33 e 68, ambos do Código Penal, norma de direito material, valendo também notar que, sendo a Lei de Execuções Penais lei especial, suas disposições prevalecem sobre as da lei geral. Assim, não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena aos Réus, na sentença, sem a avaliação dos requisitos de caráter subjetivo imposta pela Lei de Execuções Penais.

Declaro ainda, o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 91 do Código Penal, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (artigo 63, da Lei 11.343/06). Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas e à Secretária Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis, nos termos do Comunicado CG nº. 805/2019.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública de Estado e a OAB-SP, se o caso.

Com trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intime-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juquía, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA